

3-16-5/2-10-11-287/12-6/23

04.12.23

Respublikanın notariat ofislərinə

Məlum olduğu kimi, AR Ailə Məcəlləsinin 36.3 və 36.9-cu maddələrinə əsasən mübahisə olduqda, ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi, eləcə də bu əmlakda ər-arvadın paylarının müəyyən olunması məhkəmə qaydasında həyata keçirilir. Nikah pozulduqda ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi haqqında onların tələbinə 3 illik iddia müddəti tətbiq olunur.

AR Konstitusiya Məhkəməsinin 29.07.2019-cu il tarixli Qərarına əsasən 3 illik iddia müddətinin axımı ər-arvadın hər birinin ümumi əmlaka olan mülkiyyət hüququnun pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu gündən hesablanır.

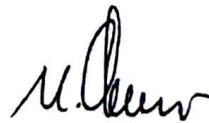
Qərarda, həmçinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və məhkəmələrə nikaha xitam verilərək tərəflərə onların nikah dövründə əldə etdikləri ümumi əmlaka dair paylarının bölünməsi məsələsinin AR Ailə Məcəlləsinin 36.9-cu maddəsində göstərilən müddət çərçivəsində həll edilməsinin məqsədemüvafiqliyinin izah edilməsi tövsiyə olunmuşdur.

Eyni zamanda qeyd olunur ki, AR Mülki Məcəlləsinin 572.1-ci maddəsinə əsasən alıcının üçüncü şəxslərin hüquqları ilə yüklü olan əşyanı qəbul etməyə razılıq verdiyi hal istisna olmaqla, satıcı alıcıya üçüncü şəxslərin hüquqlarından azad əşya verməyə borcludur.

Həmçinin notarius hüquqi məlumatsızlığın fiziki və hüquqi şəxslərə vura biləcəyi ziyanın qarşısını almaq üçün notariat hərəkətlərinin aparılması nəticələri barədə onlara xəbərdarlıq etməlidir ("Notariat haqqında" Qanun m.9).

Göstərilənləri nəzərə alaraq, gələcəkdə yaranacaq mübahisələrin qarşısını almaq üçün birgə nikah dövründə əldə olunmuş daşınmaz əmlakın özgeninkiləşdirilməsinə dair müqavilələrin rəsmiləşdirilməsi zamanı alıcıya əmlak üzrə məhkəmə perspektivi barədə məlumat verilməsi tövsiyə olunur.

Ədliyyə sahəsində xidmətlər
baş idarəsinin rəisi



İlqar Məmmədov

